

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD (MSSP)

Este Contrato de Prestación de Servicios (en adelante, el "Contrato") se celebra el día [Día] de [Mes] de [Año], por y entre:

AEGIS Solutions, una entidad debidamente registrada, representada en este acto por [Nombre del Representante de AEGIS], en su carácter de [Cargo] (en adelante, el "**Proveedor**" o "**AEGIS**").

Y

[**Nombre del Cliente / Empresa**], una entidad debidamente registrada, con domicilio en [Dirección del Cliente], representada en este acto por [Nombre del Representante del Cliente], en su carácter de [Cargo] (en adelante, el "**Cliente**").

1. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El Cliente contrata a AEGIS Solutions para la prestación de servicios de seguridad de la información y gestión de infraestructura como MSSP (Managed Security Service Provider). El alcance del servicio está dictado por el plan de suscripción seleccionado.

Plan Seleccionado: [] AEGIS Core / [] AEGIS Shield / [] AEGIS Fortress

Descripción general del plan:

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1. Obligaciones de AEGIS Solutions

- Proveer los servicios detallados en el plan de suscripción bajo los más altos estándares de la industria de la ciberseguridad.
- Cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) establecidos en la Sección 3.
- Mantener la estricta confidencialidad de la información, el tráfico y los datos de la red del Cliente.
- Notificar al Cliente inmediatamente ante la detección de cualquier brecha de seguridad severa.

2.2. Obligaciones del Cliente

- Proveer a AEGIS acceso oportuno y autorizado a las redes, sistemas, credenciales y recursos necesarios para realizar el servicio.
- Designar un "Punto de Contacto Principal" autorizado para la toma de decisiones críticas.
- Cumplir con los pagos en las fechas y términos acordados.

3. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

AEGIS se compromete a cumplir con los siguientes Tiempos de Respuesta (TDR) frente a incidencias detectadas en la infraestructura del Cliente:

- **Incidentes Críticos (Ataque en progreso, ransomware, caída total de red):**
 - Tiempo de contención (Fortress): < 30 minutos.
 - Tiempo de contención (Shield): < 1 hora.
 - Tiempo de contención (Core): SLA de 4 horas en horario laboral.
- **Incidentes Medios (Alerta de malware bloqueado, vulnerabilidad detectada):** < 4 horas.
- **Soporte General / Consultas:** < 24 horas hábiles.

Penalización: Si AEGIS incumple el SLA crítico en un mes calendario debido a negligencia técnica comprobada, el Cliente será acreedor a un crédito equivalente al **15% de la tarifa mensual** de dicho mes.

4. TÉRMINOS ECONÓMICOS Y FACTURACIÓN

1. **Cuota Mensual del Servicio:** El Cliente acuerda pagar a AEGIS la suma de \$ **[MONTO]** USD de forma mensual.
2. **Costo de Implementación Inicial (Onboarding Fee):** Un pago único de \$ **[MONTO]** USD que cubre la fase de descubrimiento, instalación, configuración de SIEM/EDR y despliegue de políticas de seguridad.
3. **Hardware y Licenciamiento Extra:** Cualquier hardware físico (Ej. FortiGate, Cisco Catalyst) o licencia ajena al plan base será facturado de forma independiente según la cotización aprobada previamente.
4. **Condiciones de Pago:** Las facturas deben pagarse dentro de los **15 días** naturales siguientes a la fecha de emisión. Un atraso mayor a 30 días permitirá la suspensión del servicio de monitoreo SOC 24/7.

5. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE DATOS (NDA)

1. AEGIS reconoce que tendrá acceso a secretos comerciales, datos de clientes y propiedad intelectual de la empresa contratante.
2. AEGIS actuará únicamente como **Procesador de Datos**. Todos los registros (logs), copias de seguridad e inteligencia extraída pertenecen exclusivamente al Cliente.
3. Ninguna de las Partes divulgará información confidencial a terceros sin el previo consentimiento por escrito, excepto cuando sea requerido por la ley. Esta obligación de confidencialidad perdurará por cinco (5) años tras la terminación de este Contrato.

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

AEGIS aplica las mejores prácticas y tecnologías del mercado para mitigar riesgos. Sin embargo, dada la naturaleza asimétrica y evolutiva de las amenazas cibernéticas, AEGIS no garantiza que el sistema será 100% impenetrable.

1. **Indemnización:** AEGIS compensará al Cliente si ocurre una brecha causada exclusivamente por negligencia grave directa del personal de AEGIS (ej. deshabilitar un firewall por error humano y dejar la red expuesta intencionalmente).

2. AEGIS no será responsable de brechas causadas por:
- Ingeniería social (Phishing) exitosa hacia los empleados del Cliente.
 - Fallos de seguridad indocumentados en software de terceros (Zero-Days).
 - Negativa del Cliente a aprobar o instalar parches críticos recomendados por AEGIS.
3. La responsabilidad económica máxima de AEGIS en cualquier evento estará limitada al monto equivalente a los **últimos doce (12) meses de tarifas abonadas** por el Cliente bajo este contrato.

7. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

1. **Vigencia:** Este Contrato tendrá una vigencia mínima de **[12 o 24] meses** a partir de su fecha de firma.
2. **Renovación Automática:** Se renovará de forma automática por períodos de un (1) año, a menos que alguna de las Partes notifique su intención de no renovar con 60 días de anticipación al vencimiento.
3. **Cancelación Anticipada:** Si el Cliente cancela el contrato sin causa justa antes del tiempo mínimo, deberá abonar el **50% de las cuotas restantes** como penalización por infraestructura ya desplegada, licencias reservadas y esfuerzo de ingeniería.
4. **Terminación por Incumplimiento:** Cualquiera de las Partes puede rescindir de manera inmediata si la otra comete una infracción grave y no la subsana en un plazo de 30 días tras recibir la notificación por escrito.

8. FIRMAS Y ACEPTACIÓN LEGAL

El presente Contrato constituye el acuerdo completo entre las Partes, reemplazando todas las comunicaciones o entendimientos previos.

Leído que fue el presente Contrato, y enteradas las Partes de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad.

POR AEGIS SOLUTIONS:

Firma:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

POR EL CLIENTE:

Firma:
Nombre:

Cargo:

Fecha:

(Anexo A: Desglose de activos técnicos a monitorear y SLAs detallados se adjuntará en un documento separado).